

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3930/2534

นาย วิเชียร บัว ประดิษฐ์
นาง อบ สีน ฉลอง กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 525, มาตรา 1367, มาตรา 1368, มาตรา 1382, มาตรา 1754

แม้การยกให้ไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 เพราะไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ตามแต่บิดาผู้ร้องและผู้ร้องครอบครองบ้านและที่ดินพิพาทต่อมาภายหลังจากเจ้ามรดกถึงแก่ความตายโดยครอบครองไว้เพื่อตนเอง ซึ่งเมื่อนับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายจนถึงวันที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ผู้ร้องยอมได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินพิพาทด้วยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ผู้คัดค้านที่ 2 ไม่ได้ครอบครองมรดกและมีได้เรียกร้องเอาส่วนมรดกภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ผู้คัดค้านที่ 2 เพิ่งจะเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านและที่ดินพิพาทในภายหลังยอมหมดสิทธิที่จะรับมรดก และการครอบครองบ้านและที่ดินพิพาทของผู้คัดค้านที่ 2 ดังกล่าวจะถือว่าเป็นการครอบครองทรัพย์สินมรดกเพื่อตนเองและเป็นการครอบครองแทนทายาทอื่นไม่ได้.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 4956 ตำบลบ้านกุ่มอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พร้อมบ้านเลขที่ 6 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของ

นางอึ้ง บัวประดิษฐ์ ต่อมานางอึ้งยกบ้านและที่ดินดังกล่าวให้แก่นายสมจิตร บัว
ประดิษฐ์ บิดาผู้ร้องซึ่งเป็นบุตร บิดาผู้ร้องครอบครองที่ดินและบ้านด้วยความสงบเปิด
เผย และเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเกิน 10 ปี เมื่อบิดาผู้ร้องถึงแก่กรรม ผู้ร้อง
ได้ครอบครองต่อมา ขอให้มีคำสั่งว่าที่ดินพร้อมบ้านดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง

ผู้คัดค้านทั้งสามคัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 4956 ตำบลบ้านกุ่ม(ที่ถูกตำบลกุ่มตก)
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พร้อมบ้านเลขที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินเป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง

ผู้คัดค้านทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้การยกให้ไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 525 เพราะไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้า
หน้าที่ก็ตาม แต่ที่นายสมจิตรและผู้ร้องครอบครองบ้านและที่ดินพิพาทต่อมาภาย
หลังจากนางอึ้งถึงแก่ความตายนั้น เป็นการครอบครองไว้เพื่อตนเอง หาใช่เป็นการ
ครอบครองแทนทายาทอื่นไม่ ดังนั้นเมื่อนับแต่วันที่นางอึ้งถึงแก่ความตายจนถึงวันที่
ผู้ร้องยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ผู้ร้องจึงได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์
บ้านและที่ดินพิพาทด้วยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1382

ปัญหาตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสามที่ว่า ที่ผู้คัดค้านที่ 2 เข้าไปอยู่ในบ้านและที่ดินพิพาทภายหลังจากที่นายสมจิตรถึงแก่ความตายแล้ว จะถือว่าเป็นการเข้าไปครอบครองมรดกของนางอึ้งเพื่อตนเองและเป็นการแทนผู้คัดค้านทั้งสามหรือไม่ เห็นว่า ผู้คัดค้านที่ 2 ไม่ได้ครอบครองมรดกของนางอึ้ง และมีได้เรียกร้องเอาส่วนมรดกภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นางอึ้งถึงแก่ความตายแต่ผู้คัดค้านที่ 2 เพิ่งจะเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านและที่ดินพิพาทในภายหลัง จึงหมดสิทธิที่จะรับมรดกการครอบครองบ้านและที่ดินพิพาทของผู้คัดค้านที่ 2 จะถือว่าเป็นการครอบครองทรัพย์สินมรดกเพื่อตนเองและเป็นการครอบครองแทนทายาทอื่นไม่ได้

พิพากษายืน.

(โสภณ จันทรธนะ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ